

# **EXAMEN CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXTRAORDINARIO**

**TEMAS GENERALES Y  
ESPECÍFICOS SS**

**8 DE JUNIO DE 2026**



**1** Según el artículo 129 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, la calificación de un crédito como incobrable corresponde:

- a) Al Subdirector provincial de recaudación ejecutiva u órgano en quien delegue a propuesta del recaudador ejecutivo,
- b) Al Director provincial u órgano en quien delegue a propuesta del recaudador ejecutivo,
- c) Al Director General u órgano en quien delegue a propuesta del director provincial correspondiente.

**2** De conformidad con el artículo 11 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, ¿cómo se computan los ingresos para determinar la cuantía inicial de la prestación?

- a) Se computan los ingresos percibidos en los dos ejercicios anteriores, según la documentación que disponga el Servicio Público de Empleo.
- b) Se computan los ingresos del ejercicio anterior al de la solicitud, según los datos disponibles en la Agencia Tributaria, salvo que la situación de vulnerabilidad sobrevenga durante el año en curso.
- c) Se computan los ingresos previstos en el año en curso, siendo objeto de una regularización posterior anual por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

**3** De acuerdo con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en la fase de instrucción de un procedimiento, salvo disposición expresa en contrario, ¿qué carácter tienen los informes?

- a) Los informes serán facultativos y no vinculantes.
- b) Los informes serán preceptivos y vinculantes.
- c) Los informes dependerán de un órgano consultivo.

**4** De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española, las disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad reciben el nombre de:

- a) Decretos Legislativos.
- b) Decretos-leyes.
- c) Leyes de urgencia.

**6** Señale la respuesta correcta en relación con los tratados internacionales como fuentes indirectas del derecho administrativo, según lo establecido en el artículo 96 de la Constitución Española:

- a) Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
- b) Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas por el Congreso de los Diputados.
- c) El tratado internacional no requerirá ser publicado en el boletín oficial del estado para que forme parte del ordenamiento interno.

**7** Según el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra perso-

**na distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, tendrá derecho a:**

- a) Cuatro días si es en la misma localidad.
- b) Cinco días hábiles.
- c) Cinco días naturales.

**9 Según el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el supuesto de nacimiento de un menor en una familia monoparental, el contrato de trabajo se suspenderá:**

- a) 16 semanas.
- b) 19 semanas.
- c) 32 semanas.

**10 A tenor de lo previsto en el artículo 119 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, señale la afirmación correcta en relación con la mesa de subasta:**

- a) Está compuesta por el presidente, cuatro vocales y el secretario.
- b) No es posible la sustitución de ningún miembro de la mesa salvo la del secretario.
- c) Deberá formar parte el Interventor Delegado en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

**12 De conformidad con el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la acreditación de la notificación efectuada se incorporará:**

- a) Al informe.
- b) A la resolución.
- c) Al expediente.

**14 En base a las previsiones del artículo 137 del del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, quedan excluidos de su incorporación al Régimen General de la Seguridad Social:**

- a) Los altos cargos de las administraciones públicas que no tengan la condición de funcionarios públicos.
- b) Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales.
- c) Los profesores universitarios eméritos.

**15 Indique con cuál de las siguientes situaciones será compatible el complemento por demora en el acceso a la jubilación cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS):**

- a) Jubilación parcial regulada en el artículo 215 del TRLGSS.
- b) Jubilación flexible regulada en el artículo 213.1 del TRLGSS.
- c) Jubilación activa regulada en el artículo 214 TRLGSS.

**16 Según lo dispuesto por el artículo 250 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estarán**

**incluidos en el Sistema Especial de Empleados de Hogar los trabajadores que reúnan los requisitos:**

- a) Cualquiera que sea el número de horas trabajadas.
- b) Siempre que trabajen más de 72 horas al mes.
- c) Siempre que trabajen más de 112 horas al mes.

**17 Indique la edad que deberá acreditarse para el reconocimiento del derecho a pensión de favor de familiares para los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente cuando se cumplan las condiciones del artículo 226 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre:**

- a) Ser mayores de veintidós años.
- b) Ser mayores de cuarenta y cinco años.
- c) Ser mayores de cincuenta y cinco años.

**18 Según dispone el artículo 34, de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, en relación con los principios de responsabilidad patrimonial, sobre el cálculo de la indemnización en los procedimientos de responsabilidad patrimonial:**

- a) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- b) Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos,
- c) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día anterior en que la lesión efectivamente se produjo.

**20 ¿Quiénes están obligados a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social los capitales en cuantía necesaria para constituir una renta cierta temporal durante 25 años, del 30 por ciento del salario de los trabajadores que mueran como consecuencia mediata o inmediata de accidente de trabajo o enfermedad profesional sin dejar ningún familiar con derecho a pensión?**

- a) Mutuas colaboradoras y Seguros privados de empresas.
- b) Empresas responsables, mutuas colaboradoras y asociaciones empresariales.
- c) Mutuas colaboradoras o Empresas responsables de las prestaciones.

**21 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, no se computarán en la base de cotización:**

- a) Las horas extraordinarias para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
- b) Las asignaciones para gastos normales de manutención y estancia generados en el municipio del lugar del trabajo habitual del perceptor.
- c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos.

**22 Conforme al artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:**

- a) El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, siempre será lícito.

- b) El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, nunca será lícito.
- c) El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. :

**25 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, la obligación de pago de las cuotas de la Seguridad Social y de los conceptos de recaudación conjunta, así como de los recargos sobre unos y otras, prescribirá:**

- a) A los cuatro años, a contar desde la fecha en que finalice el plazo reglamentario de ingreso de aquéllas.
- b) A los cuatro años, a contar desde la fecha en que se notificó la reclamación de deuda.
- c) A los cuatro años, a contar desde la fecha en que finalice el plazo indicado en la reclamación de deuda.

**26 De conformidad con el artículo 248 del del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para las personas con contrato fijo-discontinuo, la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas desde su alta en el correspondiente régimen a consecuencia del inicio de la prestación de servicios motivado por el último llamamiento:**

- a) Con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al mes del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
- b) Con un máximo de un mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
- c) Con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.

**27 Según establece el artículo 7 del Real Decreto 412/2025, de 27 de mayo, por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, ¿a qué Subdirección le corresponde elaborar el informe sobre el periodo medio de pago a proveedores en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social?**

- a) A la Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del sistema de la Seguridad Social.
- b) A la Subdirección General de Intervención y Fiscalización.
- c) A la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del sistema de la Seguridad Social.

**28 De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en relación con la de la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI:**

- a) La Estrategia, de carácter bienal, constituye el instrumento principal de colaboración territorial para el impulso y desarrollo de las políticas básicas y objetivos generales previstos en la Ley.
- b) La Estrategia se elabora por el Ministerio de Igualdad, y se aprueba mediante Acuerdo del Consejo de ministros.

c) La Conferencia Sectorial de Igualdad velará por que la Estrategia se coordine con la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación regulada en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

**29 De conformidad con el artículo 87 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta en relación con la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.**

- a) Sus formas de ejercicio y requisitos deben ser regulados por Real Decreto.
- b) En todo caso se exigirán no menos de 350.000 firmas acreditadas.
- c) No procederá en materias propias de ley orgánica.

**30 De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada?**

- a) Tres meses.
- b) Un mes.
- c) Seis meses.

**33 En los supuestos de movilidad funcional, según el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuando el trabajador desempeñe tareas distintas a las que le corresponden:**

- a) Podrá mantener la retribución de origen en los casos en que se le encomienden funciones inferiores.
- b) Cuando realice funciones inferiores, verá reducida su retribución de forma proporcional al puesto desempeñado.
- c) Recibirá la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, ya sean superiores o inferiores.

**34 El artículo 194 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dispone que la calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca, siendo para la incapacidad permanente parcial:**

- a) La que ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha profesión y le impida la realización de las tareas fundamentales de la misma.
- b) La que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
- c) La que ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

**38 Conforme al artículo 161 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional es competente para conocer:**

- a) De los conflictos de jurisdicción entre órganos judiciales.
- b) De los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado.
- c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí.

**42** Será considerado en situación de baja temporal el empresario o, en su caso, la cuenta de cotización del mismo, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero:

- a) Cuando se hubiese comunicado la baja de todos sus trabajadores sin poner en conocimiento de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma la extinción de la empresa.
- b) Cuando el empresario comunique la extinción de la empresa dentro del plazo legal de tres días naturales desde que dicha extinción se produzca.
- c) Cuando el empresario solicite voluntariamente que su cuenta de cotización quede en situación de baja temporal por no tener trabajadores a su cargo.

**44** Según el artículo 4.2 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, ¿qué condición específica de actividad se exige al familiar del trabajador por cuenta propia incluido en el Grupo III de cotización para su inclusión en ese grupo?

- a) El familiar debe realizar idéntica actividad que el titular de la explotación marítimo-pesquera.
- b) Mientras la actividad sea pesquera el familiar quedará incluido en el grupo III aun cuando realice funciones complementarias a la principal desarrollada por el titular.
- c) El familiar debe acreditar una titulación náutico-pesquera de grado superior para ejercer funciones distintas a las del trabajador titular del grupo.

**45** ¿Cuál es el órgano de cooperación en materia de Administración Pública entre la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Administración Local, de conformidad con el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre?

- a) La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
- b) La Conferencia Sectorial de Administración Pública.
- c) El Consejo Superior de la Función Pública.

**47** El artículo 23 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, establece que el pago de las deudas efectuado mediante transferencia bancaria se entenderá realizado:

- a) En la fecha en que los fondos tengan entrada en la entidad financiera a que se transfieren.
- b) En la fecha en que los fondos tengan salida de la entidad financiera desde la que se transfieren.
- c) En la fecha que figure en la orden de pago del interesado a la entidad financiera desde la que se transfieren los fondos.

**48** De acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de las siguientes constituye causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera?

- a) La renuncia a la condición de funcionario mientras está sujeto a expediente disciplinario.
- b) La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.



c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

**49** En base a lo dispuesto por el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos:

- a) Cabrá recurso de reposición.
- b) Cabrá recurso de alzada.
- c) No cabrá recurso alguno.

**52** Conforme al artículo 361 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, las prestaciones de protección a la familia son incompatibles con:

- a) La percepción por el padre o la madre de pensión de jubilación contributiva.
- b) La percepción por el padre o la madre de cualquier otra prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social.
- c) La percepción por el hijo de la prestación de orfandad.

**53** Según el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué presupuesto activa el trámite de audiencia previsto en dicho artículo?

- a) La existencia de un acto presunto por silencio administrativo en el procedimiento originario.
- b) La incorporación de hechos o documentos nuevos ajenos al expediente originario que vayan a valorarse.
- c) La interposición del recurso en plazo por el interesado legitimado.

**55** El tipo de cotización por convenio especial regulado por la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre:

- a) Llevará aparejada una cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes.
- b) Será único.
- c) Será el 11,25%.

**57** Según el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, están exentas de IRPF:

- a) Las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo y las pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de terrorismo.
- b) Las pensiones de incapacidad permanente total.
- c) Las pensiones de viudedad derivada de accidente laboral.

**58** Indique cuál de las siguientes opciones será de aplicación en caso de que el interesado no haya ejercido su facultad de elección entre las fórmulas de cálculo del artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS) cuando se accede a la pensión de



**jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a) del citado texto refundido:**

- a) Un porcentaje adicional del 4 por ciento por cada año completo cotizado en los términos del artículo 210.2.a) del TRLGSS.
- b) Una cantidad a tanto alzado, calculado en los términos del artículo 210.2.b) del TRLGSS.
- c) Una combinación de las opciones anteriores en los términos del artículo 210.2.c) del TRLGSS.

**59 Según la regulación del artículo 18 del Tratado de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2007, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es nombrado por:**

- a) El Parlamento Europeo, por mayoría simple, a propuesta de la Comisión.
- b) El Consejo Europeo, por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión.
- c) La Comisión, por mayoría absoluta, a propuesta de la mesa del Parlamento Europeo.

**60 Conforme al artículo 13 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, en relación con los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que las entidades gestoras y los servicios comunes tengan adscritos, a estos les corresponden las siguientes funciones:**

- a) La venta de dichos bienes.
- b) Realizar las mejoras siempre que sean autorizados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- c) Cumplir las obligaciones fiscales que afecten a dichos bienes.

**62 De conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 625/2014, de 18 de Julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes cuya cobertura corresponda a una mutua, cuando ésta considere que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo, podrá:**

- a) Formular una propuesta motivada de alta médica.
- b) Emitir un parte de alta médica.
- c) Suspender cautelarmente el subsidio.

**63 Según el artículo 23 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, constituyen percepciones en especie valorables por la totalidad de su importe:**

- a) La prestación por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de sus empleados.
- b) Cuando el empresario entregue al trabajador importes en metálico, vales o cheques.
- c) Los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero.

**64 ¿Qué recargo generan las deudas con la Seguridad Social que tengan carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto esté constituido por recursos distintos a cuotas, cuando no se abonen dentro del plazo reglamentario que tengan establecido?**

- a) 10%

- b) 35%
- c) 20%

**66** Según el artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones que se susciten en relación con:

- a) Los actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
- b) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
- c) Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

**68** Según el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación:

- a) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.
- b) Cuando lo aconsejen razones apreciadas por el órgano incompetente,
- c) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas.

**71** Según el artículo 141.2 de la Constitución Española, el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a:

- a) Los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas.
- b) Las Delegaciones del Gobierno.
- c) Las Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo.

**72** De acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con los órganos de selección, señale la afirmación correcta:

- a) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual podrán formar parte de los órganos de selección.
- b) La pertenencia a los órganos de selección podrá ejercerse en nombre de una administración, permitiéndose la designación de representantes que actúen en su lugar durante el proceso selectivo,
- c) Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

**74** De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 165.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal, de maternidad, de paternidad, de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural:

- a) Serán computables a efectos de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones.
- b) No serán computables a efectos de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones.

c) No serán computables a efectos de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones, salvo para el subsidio de desempleo.

**79** **Conforme al artículo 249.bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a los efectos de acreditar el periodo mínimo de cotización exigido para causar derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en los supuestos de contratos de duración igual o inferior a cinco días:**

- a) Se computará todo el periodo durante el cual hayan permanecido en situación de alta.
- b) Cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización, sin que en ningún caso pueda computarse mensualmente un número de días mayor que el que corresponda al mes respectivo.
- c) Cada día de trabajo se considerará como 1,5 días de cotización, pudiendo computarse mensualmente un número de días mayor que el que corresponda al mes respectivo.

**83** **De acuerdo con el artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, las seis semanas de suspensión del contrato de trabajo inmediatamente posteriores al parto por el cuidado de menor serán:**

- a) Ininterrumpidas, obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.
- b) Voluntarias, pudiendo disfrutarse de manera interrumpida.
- c) Voluntarias, pudiendo disfrutarse a tiempo parcial.

**84** **Indique el tipo de ley que se tendría que utilizar para que el Estado pueda habilitar a las comunidades autónomas para dictar normas legislativas en materias que no pertenecen al ámbito autonómico, esto es, de competencia estatal:**

- a) Ley Marco.
- b) Leyes de armonización.
- c) Tratado internacional.

**85** **De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la afirmación correcta en relación con el personal eventual al servicio de las Administraciones Públicas:**

- a) Su procedimiento de selección será público y su nombramiento deberá acreditar los principios de mérito y capacidad.
- b) Desempeña funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo su nombramiento y cese libres.
- c) Tiene la consideración de empleado público fijo cuando presta servicios de forma continuada durante un periodo superior a tres años.

**87** **Conforme al art 106.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá:**

- a) La desestimación del mismo.
- b) La caducidad del mismo.
- c) La prescripción del mismo.

- 89** Según establece el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, podrán ser beneficiarios de una pensión asistencial por ancianidad cuando retornen a España los españoles de origen no nacidos en España que acrediten un periodo de residencia en nuestro país previo a la presentación de la solicitud de prestación de:
- a) 10 años, siempre que ostentaren durante todo ese tiempo la nacionalidad española.
  - b) 5 años, siempre que ostentaren durante todo ese tiempo la nacionalidad española.
  - c) 8 años, siempre que ostentaren durante todo ese tiempo la nacionalidad española.
- 90** Conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las alegaciones que pueden realizar los interesados en un procedimiento administrativo:
- a) Deben presentarse antes de que sea publicado el trámite de información pública obligatoria.
  - b) Permiten al interesado exponer sus argumentos sobre cuestiones relevantes para la resolución del procedimiento.
  - c) Solo pueden referirse a defectos de forma del procedimiento.
- 91** Según el artículo 61.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el importe mínimo mensual de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo es equivalente al:
- a) Doble del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento.
  - b) Al indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento.
  - c) Al triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento.
- 92** Respecto del Régimen Especial de la Minería del Carbón, el artículo 151 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que, respecto de los contratos de duración determinada inferior a 30 días:
- a) Tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo.
  - b) En este régimen especial no se aplica la cotización adicional en estos contratos.
  - c) Tendrán una cotización adicional a cargo del trabajador a la finalización del mismo, que dependerá de la categoría profesional del trabajador.